

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2285/2533

นายผัด วิสุโท

โจทก์

นายวิเชียร ประทุมบาล

จำเลย

นายสุมิตร สุขะ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีสิทธิชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้จำเลยระงับการจำหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95,96 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>